壹、發生要件

一、親屬、家屬、配偶關係（§1114）

① 直血相互間

1、不論自然、法定血親，無親等限制（上至高祖以上，下至玄孫以下）（史、林）

2、父母對未成年子女之扶養義務之法源

(1) 史：§1089 / SC 113台簡抗大246裁、109台抗120裁：§1084Ⅱ⇒生活保持義務

(2) TW通、JP通：§1114① / JP§844⇒§1114①不論成年或未成年（SC 56台上795例：保護及教養義務與扶養義務有別，後者不限未成年）⇒生活扶助義務

3、§1116-2：父母對未成年子女之扶養義務不因結婚經撤銷或離婚影響⇒§988-1Ⅰ婚姻視為消滅類推§1116-2

② 夫妻一方與他方父母同居者其相互間：無同居即無扶養義務（SC 31上579例）

③ 兄弟姊妹相互間：不論半血、全血緣，同祖父母屬4親等旁血，非本款所指

④ 家長與家屬相互間

1、家長對妾應負扶養義務（SC 20上1943例、21上2238例）

2、由家分離⇒家屬身份消滅（SC 28渝上1514例）⇒無扶養義務（SC 32上1725例）

3、家屬相互間無夫妻、①~③之關係時，相互間無扶養義務（SC 27渝上1412例）

⑤ 74~§1116-1：夫妻相互間（舊法僅民訴§572夫妻請求扶養之訴，SC 43台上787例、49台上534例、63.12.3第6次民庭決議(二)肯認之）（林）

↳ 戴東雄：§1003-1⇒家庭生活費殊難想像不含扶養費用⇒SC 92台上619生活保持義務⇒不受§1117Ⅰ限制

二、須有受扶養必要（§1117）

1、不能維持生活而無謀生能力者為限（SC 56台上795例：有工作能力不能期待其工作、已盡相當能事而不能覓得職業者，有受教權利如在學生）（§1117Ⅰ）

2、§1117Ⅱ：無謀生能力限制對直血尊不適用之⇒仍受不能生活限制（SC 62.07.16第2次民庭決議(四)）

3、夫妻間

(1) 妻無須考慮其謀生能力，夫須考量其無謀生能力而不能維持生活（棋、戴）

↳ 夫扶養妻係生活保持義務，妻養夫為生活扶助義務

(2) 不考慮說（SC 79台上2629例、101台上1771、107台上2183、107台上1805、106台上1666、92台上2430、87台上2727、嘉義地院84婚122、高院103上927、台中高分院99家上23、台南地院100訴957、新北地院98家訴200、新竹地院98重國1、台東地院90訴183、88國1）

↳ 又見§1117Ⅱ、1116-1可知夫妻應比照直血尊

(3) 考慮說（SC 43台上787例、81廳民(一)字16977號函、林、SC 101台簡抗129裁、79台上2202、SC行94判1982行政、高院80重訴3）

↳ 文義解釋⇒夫妻非直血尊，且§1117Ⅱ之立法目的係因孝道

4、判斷時點及標準（SC 109台上670、108台上653）：以言詞辯論終結時之狀況及日後可能發生之情事，推認請求時點是否合理

三、有扶養能力（§1118）：扶養而不能維持自己生活者，免除義務；但直血尊或配偶減輕義務

1、戴、棋：§1118但即生活保持義務規定（林：若強調則尊親屬應刪除）

2、SC 102台上584、91台上1798例：§1118指有扶養能力者，無能力則無此條適用餘地

四、扶養义務之減免(§1118-1)

1. 對負扶養义務者、其配偶或直血故意為虐待、重大侮辱或其他身體、精神上之不法侵害 (§1118-1Ⅰ①)
2. 對負扶養义務者無正當理由未盡扶養义務 (§1118-1②)
3. §1118-1Ⅱ：情節重大，得免除义務 (ex：刑§271Ⅱ、276、221、224、286)
4. §1118-1Ⅲ：對未成年直血卑不適用§1118-1Ⅰ、Ⅱ
5. §1118-1之減免應請求法院為之，非減免，裁判僅向後生效，不溯及既往 (刑294-1立法理由)
6. §1118-1係形成權，非抗辯權→無須待他人請求履行扶養义務

貳、順序

一、扶養义務人(§1115-1Ⅰ)

①直血卑＋配偶(§1116-1)

②直血尊→③家長→④兄弟姊妹→⑤家屬→⑥子婦、女婿→⑦夫妻之父母

③ SC 21上2093例：有先順序人，後順序人無須履行扶養义務

④ §1115Ⅱ：親疏遠近原則→同為直血尊、卑以親等近者為先

⑤ §1115Ⅲ：親等同一，應各依其經濟能力酌為扶養之

二、受扶養權利人(§1116Ⅰ)

①直血尊＋配偶(§1116-1)

②直血卑→③家屬→④兄弟姊妹→⑤家長→⑥夫妻之父母→⑦子婦、女婿

③有先順序人，後順序人無須履行扶養义務

④ §1116Ⅱ：親疏遠近原則→同為直血尊、卑以親等近者為先

⑤ §1116Ⅲ：親等同一，應各依其經濟能力酌為扶養之

參、扶養义務之二類型 (中川善之助)

一、生活保持义務(高度)：夫妻親子相互間，身分关係本質上不可缺之要素，保持對方生活即保持自己生活，又稱共生义務 (雲林地院87家訴13、SC79台上2629例)

二、生活扶助义務(低度)：一方無力生活，他方有餘力始生扶養义務，係親屬关係補充要素之一

肆、程度 (§1119)

一、按受扶養者之需要與負扶養义務者之經濟能力及身分定之 (SC 18上957例、30渝上360例)

二、需要：不限日常生活費用，包括醫療費用 (SC 29渝上1121例)

伍、方法 (§1120)

一、當事人協議定之(§1120前)，協議不成由親屬會議定之(§1120中)

↳不服親屬會議決議時始得依§1137向法院聲訴不服→不得未經協議逕向法院請求裁判 (SC 26鄂上401例)

二、親屬會議不為、不能決議或召開→由有召集權人聲請法院處理之 (§1132Ⅱ) (SC45台上346例：無明文，參酌立法先例及學說，應解為法院予以裁判)

三、96~§1120但：扶养费不能协议由法院定之

1、楳、林：僅為注意規定，应修此條

2、SC 101台簡抗50裁：已协议由扶养金给付而对数额或支付方式有争议時有§1120但⇒声请家事非讼程序裁定之

3、SC 107台簡抗140裁：是否以扶养金给付有争议時，无§1120但適用

四、程度与方法之变更（§1121 情事变更）

1、SC 19上2385例、18上981例：应证明社会上經濟狀況發生重大变动，日常生活费急遽增加致以前判定数额顯形不足

2、当事人（請求权人）：受扶养权利人、扶养义務人

3、方法之变更（SC 26渝上259例）：仍須依§1120先協议，不能協议应召集親屬会议請求变更，召开或決议不能、有困難始得请求法院变更

五、SC 113台簡抗大246裁 { 肯定说：SC 110台簡抗294、113台簡抗(大)246
反对说：SC 112台簡抗90、98台上1795

→不問以§1084Ⅱ、§1114①請求，皆不受§1120限制⇒考量BIOC、§1120过舊，未能反映BIOC，法院有職权（家事§107）不受当事人声明、具公益性質

陸、消滅

一、当事人死亡：一身專屬权（SC 49台上625例）

二、当事人身分关係消滅

三、扶养要件消滅